

DISPOSITIF JURIDIQUE, INSTITUTIONNEL ET ENJEUX DES MARCHES PUBLICS

BROU Yao Paul

Sous-Directeur de la Formation et des Appuis Techniques





OBJECTIFS



- ☐ Connaître le cadre organique des marchés publics
- ☐ Connaître les principes fondamentaux des marchés publics
- ☐ Etre sensibilisé sur les enjeux des marchés publics
- ☐ S'appropriier les différents seuils et leurs implications



SOMMAIRE



INTRODUCTION

I. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL

II. PRINCIPES FONDAMENTAUX DES MARCHES PUBLICS

III. ENJEUX DES MARCHES PUBLICS

IV. NOTION DE SEUILS DANS LES MARCHES PUBLICS

CONCLUSION



INTRODUCTION



- ❑ Le budget des acteurs publics et assimilés s'exécute au regard du Code des marchés publics
- ❑ Mise en place de dispositifs et de mécanismes de contrôles a priori et a posteriori pour rassurer tant les assujettis et tous les autres acteurs que les opérateurs économiques de la transparence (l'un des principes) des procédures sur les plans :
 - réglementaire
 - institutionnel
 - opérationnel
- ❑ L'importance des marchés publics, en tant que moyen de formalisation des besoins de l'Administration, mais aussi en tant que modalité essentielle d'exécution du budget de l'Etat.

I - CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL





LE CADRE JURIDIQUE DES MARCHÉS PUBLICS PROCÈDE DE PLUSIEURS SOURCES

☐ SOURCES INTERNATIONALES : OMC/CNUDCI/OHADA/CIMA...

☐ SOURCES REGIONALES : UEMOA (directives 4 et 5)

☐ SOURCES NATIONALES : Lois et textes nationaux; Code des marchés publics et textes d'application



SOURCES REGIONALES : DIRECTIVES DE L'UEMOA

Observatoire Régional des Marchés Publics

- Directive n°04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005, portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public
- Directive n°05/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005, portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public



SOURCES NATIONALES : DECRETS RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS

- ❑ Décret n°2009-259 du 06 août 2009, portant Code des marchés publics axé sur la déconcentration du système des marchés publics
- ❑ Ordonnance n°2018-594 du 26 juin 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP)
- ❑ Décrets n°2013-404; n°2013-405; n°2013-406 du 06 juin 2013 portant respectivement Dossiers Types d'Appels d'Offres de travaux, de fournitures et de services connexes et de prestations intellectuelles



DECRETS RELATIFS AU SYSTÈME DES MARCHES PUBLICS

- ❑ Décret n°2014-306 du 26 mai 2014 portant modification du décret n°2009-259 du 06 août 2009, portant Code des marchés publics, enfermant la passation des marchés dans un délai de 88 jours... et donnant lieu à un mécanisme de suivi des délais
- ❑ Décret N°2015-525 du 15 juillet 2015 modifiant le Décret 2009-259 portant Code des marchés publics tel que modifié par le Décret N° 2014-306 du 26 mai 2014, Ce décret est axé sur les mesures de facilitation de l'accès des PME aux marchés publics :
 - Baisse du taux du cautionnement provisoire
 - Différé de la production des attestations de régularité fiscale et sociale
 - Application d'une marge de préférence de 5% pour une sous-traitance d'au moins 30%



QUELQUES TEXTES D'APPLICATION DU CODE DES MARCHES PUBLICS

- ❑ Arrêté n°199 /MEF/DGBF/DMP du 21 avril 2010, modifiant l'arrêté N°250/MEF/DGBF/DMP du 13 août 2002, relatif à l'exécution des crédits budgétaires au regard du Code des marchés publics
- ❑ Arrêté n°202/MEF/DGBF/DMP du 21 avril 2010, portant conditions et modalités de résiliation des marchés publics
- ❑ Arrêté n°692/MPMB/DGBF/DMP du 16 septembre 2015 portant fixation des seuils de référence, de validation et d'approbation dans la procédure de passation des marchés publics
- ❑ Arrêté n°112/MPMBPE/DGBF/DMP du 08 mars 2016 portant procédures concurrentielles simplifiées
- ❑ Arrête n°737/SEPMBPE/DGBF/DMP du 30 juillet 2018 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marches publics



Projet de révision du Code des marchés publics



CADRE INSTITUTIONNEL DES MARCHES PUBLICS

Organes et institutions en charge des marchés publics regroupés autour des trois (03) fonctions principales du système des marchés publics

❑ FONCTION PASSATION : Cellule de Passation des Marchés Publics (CPMP), Autorité Contractante (AC), Maître d'œuvre

❑ FONCTION CONTRÔLE : Direction des Marchés Publics (DMP)

❑ FONCTION REGULATION : Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP)

II - PRINCIPES FONDAMENTAUX DES MARCHES PUBLICS





PRINCIPES CONCERNANT LE SYSTEME

- ❑ Principe de la **séparation** et de l'**indépendance** des fonctions de **contrôle** et de **régulation**
- ❑ Principe de la **validité** des marchés publics



Libre accès à la commande publique

Egalité de traitement des candidats

Transparence des procédures

Interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité des candidats



Libre concurrence

Economie et efficacité de la dépense publique

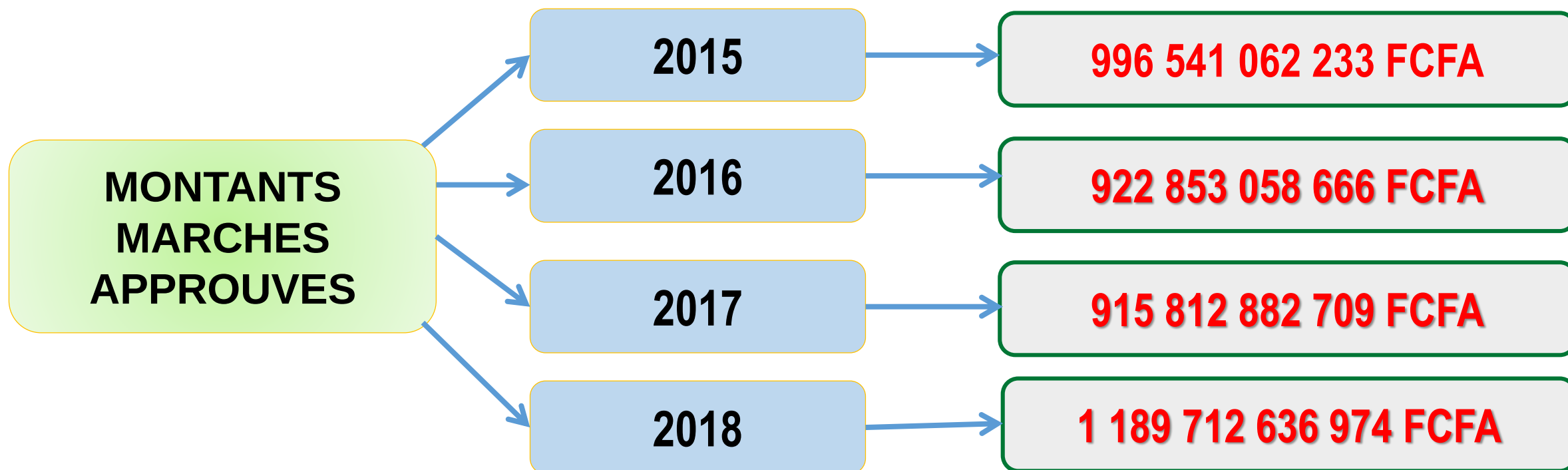
Equilibre économique et financier

III - ENJEUX DES MARCHES PUBLICS





Les enjeux des marchés publics s'apprécient sur les plans financier, économique et social.



IV - NOTION DE SEUILS DANS LES MARCHES PUBLICS





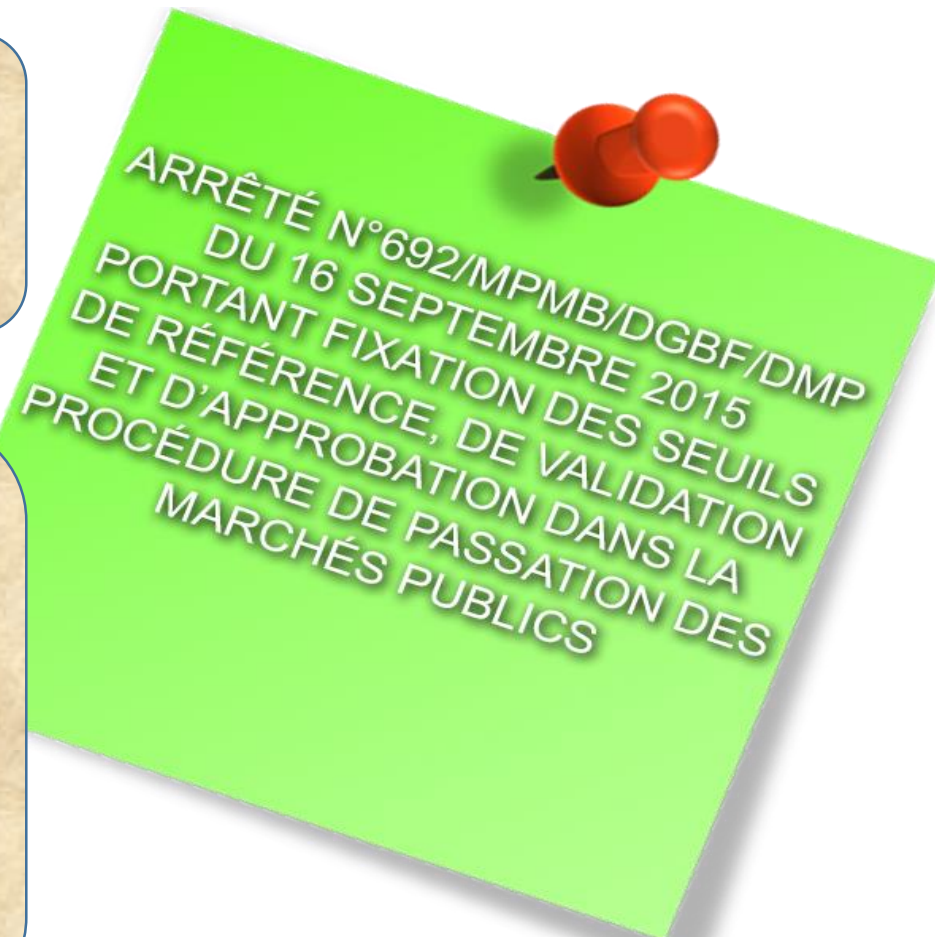
SEUILS DE REFERENCE

❑ NOTION DE SEUILS

Montants de dépenses à partir desquels les dispositions du Code des marchés publics s'appliquent.

❑ SEUILS DE REFERENCE

- Cent (100) millions de F CFA pour les personnes morales de droit public et de droit privé agissant au nom et pour le compte de l'Etat.
- Trente (30) millions de F CFA pour les Collectivités Territoriales.



ARRÊTÉ N°692/MPMB/DGBF/DMP
DU 16 SEPTEMBRE 2015
PORTANT FIXATION DES SEUILS
DE RÉFÉRENCE, DE VALIDATION
ET D'APPROBATION DANS LA
PROCÉDURE DE PASSATION DES
MARCHÉS PUBLICS



OBLIGATION DE PASSER MARCHÉ



Les marchés publics naissent d'une obligation consacrée par **l'article 6** du Code des marchés publics.

- ☐ Les personnes morales de droit public ou de droit privé visées à **l'article 2** du Code sont tenues de passer un marché **si** le montant cumulé des fournitures et des services destinés à ces prestations égale ou excède le **seuil** défini.
 - ☐ L'**obligation** de passer marché **s'apprécie** au niveau de la **dotation** totale de l'imputation budgétaire **sans distinction** de sources de financement.
-



DISPOSITIONS GÉNÉRALES

POUR L'ADMINISTRATION CENTRALE

L'obligation de passer marché s'apprécie au niveau des **lignes budgétaires.**



DISPOSITIONS GÉNÉRALES

EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE PASSER MARCHÉ

Les dépenses exemptées sont listées dans l'arrêté **N°199/MEF/DGBF/DMP** du 21 avril 2010 modifiant l'arrêté 250 du 13 août 2002, relatif à l'exécution des crédits budgétaires au regard du Code des marchés publics.



OBLIGATION DE PASSER MARCHE



POUR L'ADMINISTRATION CENTRALE

ART.	PARAG.	LIGNE	NATURE DE DEPENSES
24	249	2490	Cheptel
26			Prises de participation- Placements-Cautionnement- Souscriptions
27			Transferts en Capital
29			Prêts-Avances – Versements
61			Dépenses de Personnel sauf les frais d'habillement du personnel (6152) et l'assurance maladie en faveur du personnel (6156)
62	621	6213	Achats de carburants pour avions, navires et autres véhicules spéciaux
62	621	6216	Achat d'alimentation (au profit des internats)
62	622	6224	Entretiens et maintenance des mobiliers et matériels informatiques



OBLIGATION DE PASSER MARCHE



POUR L'ADMINISTRATION CENTRALE

ART.	PARAG.	LIGNE	NATURE DE DEPENSES
62	622	6225	Entretien centraux téléphoniques, téléphones, télécopieurs et matériels de télécommunication
62	621	6226	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels sauf informatique
62	622	6227	Entretien et réparation des véhicules, pneumatiques
62	622	6228	Entretien des avions, navires et autres véhicules spéciaux
62	622	6229	Autres dépenses d'entretien et de maintenance
62	623	6239	Autres rémunérations d'intermédiaires de conseils
62	624	6242	Assurance des véhicules automobiles
62	624	6243	Assurances des avions, navires et autres véhicules spéciaux



APPLICATION DES SEUILS DE REFERENCE

Dotation de la ligne	Procédures
Collectivités 30 000 000 F	Classiques (Code)
Autres assujettis 100 000 000 F	
En dessous des seuils de référence	Simplifiées (Arrêté 112)



NOTION DE MARCHÉS PUBLICS

Toute dépense publique est un marché public

sauf celles exemptées de la passation des marchés de façon réglementaire (Arrêté 199 ... relatif à l'exécution des crédits budgétaires au regard du Code des marchés publics).

**SEUILS D'APPROBATION, AUTORITES ET ORGANES APPROBATEURS****MARCHES DE
L'ADMINISTRATION
CENTRALE****100 à moins de 300 millions FCFA****Ministre Technique****à partir de 300 millions FCFA****Ministre en charge
des marchés publics****MARCHES PASSES
EN REGION****Marchés déconcentrés à partir de 100 millions****Préfet du Département****Marchés des collectivités territoriales entre 30
et 100 millions****Organe exécutif de la
collectivité territoriale****Marchés des collectivités territoriales entre 30
et 100 millions****Organe délibérant de la
collectivité territoriale**



SEUILS D'APPROBATION, AUTORITES ET ORGANES APPROBATEURS

**MARCHES DES
SODE et SPFME**

Quel que soit le montant du marché

**Conseil d'administration,
délégation possible au
Directeur Général**

**MARCHES DES
PROJETS
COFINANCES**

Jusqu'à un (1) milliard

Coordonnateur du projet

Plus d'un (1) milliard

**Ministre en charge
des marchés publics**



NOTION DE SEUILS



SEUILS D'APPROBATION DES MARCHES PAR LE MINISTRE EN CHARGE DES MARCHES PUBLICS ET LE DIRECTEUR DES MARCHES PUBLICS

- Arrêté n°728/MPMB/DGBF/DMP du 28 septembre 2015 portant fixation des seuils d'approbation des marchés par le Directeur des marchés publics et le Directeur de Cabinet Adjoint du Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget.

de 300 à moins de 500 millions de F CFA

Directeur des Marchés Publics

de 500 millions à moins d'un milliard de F CFA

**Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre chargé
des marchés publics**

à partir d'un milliard de F CFA

Ministre chargé des marchés publics



CONCLUSION



- ☐ **Marchés publics : domaine fortement encadré par des dispositifs réglementaires et mécanismes**
- ☐ **Ces dispositifs et mécanismes constituent un gage de confiance**
- ☐ **Invitation des acteurs publics à la pratique et au respect des mesures d'encadrement des marchés publics**

Tél : 20 21 15 19

Fax : 20 21 53 90

info@marchespublics.ci

www.marchespublics.ci

**MERCI POUR VOTRE
AIMABLE ATTENTION**

